

ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด เช่นนี้ย่อมไม่มีการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน โดยทั้งสองกรณีอาศัยมูลเหตุตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จังหวัดน่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่ตรวจสอบพบว่าโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน มีการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ทำให้ราคาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ สูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคำนวณราคากลางเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมาในระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๑๕๑ บาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ เพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า มูลละเมิดตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีความเสียหาย ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท และเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย โดยรับผิดชอบในส่วนของตนเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท และกรณีที่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงาน ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่กรมการปกครองจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน โดยให้รับผิดชอบร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลาง นั้น แม้คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบและเห็นควรยุติเรื่อง และจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่เมื่อต่อมา ในระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการ จัดทำโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท ซึ่งถือว่า วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันทำละเมิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ และได้ออกคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๗๔๔,๑๕๑ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่หน่วยงานของรัฐผู้ออกคำสั่งอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินแก่ตนได้ การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้จึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผล เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่มี หนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง ในกรณีดังกล่าวสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้า



ในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น อายุความสองปีและสิบปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพิกถอนคำสั่งเดิมตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ นั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมีกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยการตรวจและควบคุมงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อใด แต่การทำสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง



ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เมื่อสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ จึงคาดหมายได้ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุดลงอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีทำละเมิดในกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน คือ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๑/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแล้วต่อมาได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยมีเหตุผลว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จากนั้น กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคดีนี้กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานของรัฐ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายนาใต้สายเขาปิลาลัย-ห่านบัว และสายทำนุน-ท่าปากแห้ว สำหรับแก้ไขปัญหาระบบนิเวศโครงการฟื้นฟู



บุรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และขายหาที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ์) โดยผู้ฟ้องคดี ได้เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ แต่ปรากฏว่าการกำหนดราคา ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้การจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงในการจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้วินิจฉัยสั่งการในรายงานผลการสอบสวนดังกล่าว โดยเห็นชอบตามความเห็น ดังกล่าว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่เมื่อใกล้ครบกำหนด อายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระทรวงการคลังยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกัน ไม่ให้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนโดยไม่รอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๕๕๒.๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยในคำสั่งดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจึงสิ้นผลลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หลังจากนั้น อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ ในกฎระเบียบและเป็นผู้ผ่านงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยในส่วนของ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



เป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๑๗๙/๒๕๖๖)

๒) อายุความการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ โดยได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ การทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้มีลักษณะเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้เดือนละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จึงเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา เจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดโดยมีพักต้องเดือนเลย และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้เจ้าหน้าที่ชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ของงวดที่ ๒ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือได้ว่าวันที่เจ้าหน้าที่ผิดนัดชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ดังกล่าว เป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเริ่มนับใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ผิคนัดไม่ชำระหนึ่งงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานของรัฐจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าการก่อสร้างตามโครงการขุดลอกอ่างห้วยหมากม่นไม่โปร่งใสและไม่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของผู้ฟ้องคดี ไม่ได้กำกับดูแลเอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๙๕,๓๔๑.๑๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ (กรณีชดใช้เป็นเงิน) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชดใช้เป็นเงินจำนวน ๙๕,๓๔๑.๑๐ บาท โดยขอผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑ ปี ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินงวดแรกในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๗,๙๔๕.๑๐ บาท เพียงงวดเดียว และไม่มีการชำระเงินตามสัญญารับสภาพหนี้ อีก เห็นว่า เมื่อนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวภายในสองปี นับแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ และผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นอันเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงอยู่ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าว การทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้มีลักษณะเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้เดือนละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จึงเป็นหนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมตกเป็น



ผู้ผิคนัดชำระหนี้ทั้งหมดโดยมิพักต้องเดือนเลย และผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ของงวดที่ ๒ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือได้ว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิคนัดชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ดังกล่าว เป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเริ่มนับใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิคนัดไม่ชำระหนี้งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว และเมื่อคดีนี้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิด คือ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๕)

๓) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการฟ้องเรียกให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สิทธิเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยจึงขาดอายุความ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตกลงยินยอมชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับสภาพความรับผิดชอบตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยและผู้ถูกฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จึงต้องเป็นไปตามหนังสือรับสภาพนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ อายุความการฟ้องเรียกร้องตามสิทธิจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งให้นับอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิดชอบ คือ นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งนาย ส. ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้อนุมัติราคากลางงานชุดลอกคลอง ๓ โครงการ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ราคการจัดจ้างชุดลอกคลองจึงสูงเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท เห็นว่า นาย ส. มีหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ กับทั้งมีอำนาจสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และยังเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ดังกล่าวย่อมหมายถึงการต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ได้อนุมัติราคากลางในการจัดจ้างชุดลอกคลองทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว โดยไม่ได้ตรวจสอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอว่าได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นฐานในการคำนวณหรือไม่ ทำให้มีการคำนวณราคากลางและดำเนินการจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งหากนาย ส. ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนาย ส. ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะเช่นนั้นจะพึงปฏิบัติแล้วก็จะตรวจสอบพบว่าการกำหนดราคากลางงานชุดลอกคลองทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และคงจะไม่อนุมัติราคากลางที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง พฤติการณ์ถือได้ว่านาย ส. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย



แพ่งและพาณิชย์ นาย ส. จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกำหนดแนวทางการพิจารณากำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีความเสมอภาค ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและ ไม่เป็นธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้หนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว จะไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริหารกิจการของรัฐได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่พอจะรับฟังได้ว่า นาย ส. ไม่ควรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือควรต้องรับผิวน้อยลงจากแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ทั้งยังไม่ปรากฏว่าการละเมิด ในคดีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาความรับผิดของนาย ส. โดยกำหนดสัดส่วนความรับผิดอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว นั้น จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณีตามความร้ายแรง แห่งการกระทำละเมิดแล้ว

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า นาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความรับผิดของนาย ส. ในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจากผลแห่งละเมิดที่ตน ได้ทำไว้ก่อนตายนั้น จึงรวมอยู่ในกองมรดกซึ่งตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็น ทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ส. จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องไม่เกินกว่า ทรัพย์สินมรดกจากกองมรดกของนาย ส. ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงควรฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นภายในหนึ่งปี นับแต่วันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สิทธิเรียกร้อง ของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตกลงยินยอมชดใช้เงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยชำระงวดแรกจำนวน ๘,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับสภาพความรับผิดตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ อายุความการฟ้องเรียกร้องตามสิทธิจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งให้นับอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิด คือ นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชำระเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๓๐/๒๕๖๕)

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีการทุจริตเงินค่าอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุละเมิดเกิดจากการทุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตโดยมีการไตร่ตรองวางแผนอย่างเป็นระบบ ยากแก่การตรวจพบ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นข้าราชการครูมีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียน แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงิน นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังเป็นผู้ตรวจพบที่มีการทุจริตและได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกระทำการทุจริตต่อไปได้ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการสำคัญที่มีจำนวนเงินงบประมาณสูง ผู้ฟ้องคดีควรต้องควบคุมโรงเรียนภายในสังกัดให้รัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อเหตุละเมิดนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน มีหน้าที่เบิกถอนเงินจากบัญชีผ่านคณะกรรมการเจ้าของบัญชี โดยคณะกรรมการเจ้าของบัญชีได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการทุจริตในการเบิกถอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชดใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๘๗๑,๒๘๐ บาท เนื่องจากเป็นผู้กระทำการทุจริต ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๗,๓๙๐ บาท ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบเบิกถอนเงิน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๖๔๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๘,๒๕๐ บาท ในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์เฉพาะจำนวนค่าสินไหมทดแทน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุละเมิดดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตโดยมีการไต่ตรองวางแผนอย่างเป็นระบบ ยกแก่การตรวจพบ โดยเขียนจำนวนเงินที่เบิกถอนตามสัญญาเงินและส่งเฉพาะตัวเลขยอดเงินคงเหลือในบัญชีลงในกระดามาพร้อมใบเบิกถอนเงินทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้มีอำนาจ ลงนามในใบเบิกถอนโดยไม่แนบสมุดบัญชีธนาคาร และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงลายมือชื่อในการถอนเงินโดยระบุจำนวนเงินในใบเบิกถอนเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะขอให้แก้ไขลายมือชื่อทุกครั้ง โดยอ้างว่าจำนวนเงินผิด หรือลายมือชื่อไม่เหมือนเดิม ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติให้เบิกถอนเงิน หรือบางครั้ง



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะเขียนผิดแล้วให้ลงลายมือชื่อใหม่ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะเป็นผู้กรอกตัวเลขจำนวนเงินเอง และเมื่อได้เบิกถอนเงินจากธนาคารแล้วจะนำส่งเพียงเงินที่เบิกถอนและตัวเลขคงเหลือในบัญชีธนาคารโดยไม่นำส่งสมุดบัญชีธนาคารให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยขอสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะบ่ายเบี่ยงและอ้างว่าลืมบ้าง ทำสมุดหายบ้าง หรือนำมาให้ผิดเล่ม ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นข้าราชการครูมีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียน แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านอากาศ (เงินอุดหนุนอาหารเด็กประถม) ร่วมกับกรรมการอื่น ทั้งในระบบการตรวจสอบยังมีบุคคลอื่นที่ร่วมทำหน้าที่ในการตรวจสอบอีก นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังเป็นผู้ตรวจพบว่าการทุจริตและได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกระทำการทุจริตต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ฟ้องคดีมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนมาจัดเก็บไว้กับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน ไม่มีการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือน และสิ้นปีงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในการถอนเงินดังกล่าว อันเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญที่มีจำนวนเงินงบประมาณสูง ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรต้องควบคุมให้โรงเรียนภายในสังกัดของผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้รัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตยกออกไปได้อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่เอื้อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ



ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ และเมื่อละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นี้เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพนักงานขับรถยนต์ของทางราชการได้ขับรถไปจอดไว้ที่บ้านพักของตนเป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวได้สูญหายไป ซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานขับรถยนต์รายดังกล่าวมีอายุมากถึง ๖๐ ปี ต้องขับรถรับ-ส่งตามที่ได้รับมอบหมาย ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-นครนายก จำนวน ๔ เที่ยว รวมระยะเวลาในการขับรถประมาณ ๘ ชั่วโมงเศษ โดยเริ่มต้นขับรถตั้งแต่วันที่ ๗.๓๐ นาฬิกา และเสร็จสิ้นภารกิจในเวลาประมาณ ๒๐.๑๕ นาฬิกา รวมระยะเวลาทำงานในวันดังกล่าวทั้งสิ้น ๑๓ ชั่วโมงเศษ ย่อมทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก และจะต้องขับรถกลับไปยังจังหวัดนครนายกในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอีกครั้ง หากพนักงานขับรถจะต้องนำรถกลับไปเก็บยังสถานที่เก็บรถยนต์ของทางราชการ ก็จะต้องกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องรีบตื่นเพื่อเอารถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้พนักงานขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอ โดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถคนอื่นช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง พนักงานขับรถคันดังกล่าวเคยนำรถส่วนกลางไปจอดในที่ที่พนักงานตัวหลังกลับจากราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง อันแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่กวดขันหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดของพนักงานขับรถออกร้อยละห้าสิบจากราคารถยนต์คันดังกล่าวหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว

คดีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ว. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๓๔๐ กรุงเทพมหานคร ของผู้ฟ้องคดี ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปส่งวิทยากรที่สำนักนายกรัฐมนตรี และหลังจากส่งวิทยากรแล้ว นาย ว. ได้ขับรถไปจอดไว้ที่บ้านพักของตน ณ บ้านพักแอร์พอร์ตคอนโด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก



ลานจอดรถของอาคารเต็มจึงนำรถไปจอดไว้บริเวณไหล่ทางระหว่างแอร์พอร์ตคอนโดและแอร์พอร์ตแมนชั่น โดยได้ล็อกประตูรถยนต์ แต่ไม่ได้ล็อกเบรก ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๗.๓๐ นาฬิกา นาย ว. ได้ลงมาจากห้องพักปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้สูญหายไป หลังจากนั้นปรากฏว่า นาย ว. ได้ถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี โดยคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า นาย ว. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในชั้นนี้จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาแต่เพียงว่า นาย ว. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุ นาย ว. ต้องขับรถยนต์คันดังกล่าวไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-นครนายก รวมแล้วมีจำนวนถึง ๔ เที่ยว แต่ละเที่ยวใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ รวมระยะเวลาในการขับรถประมาณ ๘ ชั่วโมงเศษ โดยเริ่มต้นขับรถตั้งแต่วันที่ ๗.๓๐ นาฬิกา และเสร็จสิ้นภารกิจในการส่งวิทยากรเวลาประมาณ ๒๐.๑๕ นาฬิกา รวมระยะเวลาทำงานของนาย ว. ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๑๓ ชั่วโมงเศษ โดยนาย ว. มีอายุ ๖๐ ปี ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งจากการทำงานของนาย ว. ในวันดังกล่าวย่อมทำให้นาย ว. เหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก และนาย ว. จะต้องขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไปโรงแรมสี่ดาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากนาย ว. จะต้องนำรถกลับไปเก็บยังสถานที่เก็บรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี นาย ว. ก็จะต้องกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องรีบตื่นเพื่อเอารถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้นาย ว. พักผ่อนไม่เพียงพอ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถคนอื่นช่วยนาย ว. ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง นาย ว. เคยนำรถส่วนกลางของผู้ฟ้องคดีไปจอดในที่จอดรถใต้คอนโดที่พักหลังกลับจากราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง แต่ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่กวดขันหรือว่ากล่าวตักเตือนและดำเนินการให้นาย ว. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยการนำรถยนต์ส่วนกลางมาจอดเก็บไว้ยังสถานที่เก็บรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดของนาย ว. ออกร้อยละห้าสิบจากราคารถยนต์คันดังกล่าวหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย ว. ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ว. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน



ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากนาย ว. ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๘/๒๕๖๖)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ฟ้องคดี) ยังไม่มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่ง แต่กลับนำรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่ง จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่าผู้ฟ้องคดี จะจัดหารถประจำตำแหน่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับในทางปฏิบัติ ที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้นำรถส่วนกลางมาให้ผู้อำนวยความสะดวกและรองผู้อำนวยการใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งตลอดมา อีกทั้ง ระเบียบไม่มีความชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบภาระหนึ่งในสี่ของความเสียหายในค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แต่ละคนได้เบิกจ่ายไปจากผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะรองผู้อำนวยการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่ง แต่เมื่อยังไม่มีมติพิจารณาอนุมัติจัดหารถประจำตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีสิทธินำรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถยนต์คันพิพาททั้งสองคันได้ขึ้นบัญชีเป็นรถส่วนกลาง การใช้รถยนต์ดังกล่าว จึงต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวม หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น โดยผู้ขอใช้รถส่วนกลาง จะต้องกรอกรายละเอียดในใบขอใช้รถยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ และเมื่อส่งรถคืนให้ลงเวลาและลงชื่อ กำกับไว้ยื่นต่อผู้ควบคุมรถเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามที่อนุญาต ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ยังนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บไว้ที่บ้านแทนที่จะเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสำนักงาน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริม



วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่รถประจำตำแหน่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการจ่ายคูปองน้ำมันเชื้อเพลิงแก่รถยนต์ส่วนบุคคล อันเป็นการไม่ถูกต้องตามระเบียบข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบ และข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดหารถประจำตำแหน่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้นำรถส่วนบุคคลมาให้ผู้อำนวยความสะดวกและรองผู้อำนวยความสะดวกของรถประจำตำแหน่งตลอดมา อีกทั้ง ระเบียบมีความไม่ชัดเจนว่ารถประจำตำแหน่งไม่สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่ได้อ้างว่าการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในค่าเสียหายในค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละคน และเมื่อการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการเบิกจ่ายแยกต่างหากจากกัน ไม่ได้ร่วมมือกันในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีหน้าที่ควบคุมการใช้และดูแลรักษาการเก็บรถส่วนบุคคล แต่กลับจ่ายคูปองน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากได้กระทำการไปในฐานะผู้บังคับบัญชาของถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐/๒๕๖๕)

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายพาหนะทุกประเภท (Inter-Model Terminal) บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ รวมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ประกอบกับเมื่อเทียบสัดส่วนที่ประโยชน์ส่วนรวมได้รับย่อมมีมากกว่าผลกระทบหรือผลเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเมื่อไม่ปรากฏว่าสาระหรือมาตราใดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏในข้อเท็จจริงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายพาหนะทุกประเภท (Inter-Model Terminal) เพื่อให้มีความคล่องตัวด้านการจราจรมากที่สุด โดยให้มีการสร้างทางยกระดับเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตซึ่งอยู่เหนือโรงจอดรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการสร้างทางยกระดับดังกล่าวจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินของเอกชนบางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และทางยกระดับดังกล่าวถือเป็นสิ่งสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่รัฐมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสำรวจให้ทราบถึงที่ดินที่จะต้องได้มาให้แน่ชัดได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา



ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๓๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเมื่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมีมติมอบให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเจ้าของเรื่องในการเวนคืนและจัดทางบกประมาณ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร การขนส่ง และการสาธารณสุขปโภค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๗) (๘) และ (๑๕) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งเป็นทางยกระดับ เชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต ๕ (ซอยยาสูบ ๑) และเป็นทางหลวงท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินดังกล่าว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ จึงเป็นไปตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกใช้บังคับ จึงเห็นได้ว่า กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว หากผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

นอกจากนั้น การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน มีผลเพียงให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อกระทำการอันจำเป็นในการสำรวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น ยังมีได้มีผลเป็นการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมตกลงขาย อสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนภายในระยะเวลาที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา

